

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1587/2534

บริษัท เสรี วัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด

กรมศุลกากร

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 104

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

สินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นอะไหล่ยานยนต์ ราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้าจึงควรเท่ากับหรือใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีราคาสินค้าที่ตัวแทนจำหน่ายยานยนต์นั้นเสนอให้เจ้าหน้าที่ประเมินอากรตรวจสอบและรับรองราคาไว้ แต่ปรากฏว่าราคาที่โจทก์สำแดงนั้นต่ำกว่าราคาตามบัญชีราคาสินค้ามาก โดยโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าสินค้าที่โจทก์นำเข้าแตกต่างกับสินค้าตามบัญชีราคาสินค้าที่ตัวสินค้า หรือภาชนะบรรจุอย่างไร อันจะเป็นเหตุให้ราคาต่างกันมากเช่นนั้น ดังนั้นราคาที่โจทก์สำแดงจึงไม่ใช่ราคาขายส่งเงินสดทั่วไป ที่ไม่มีการลดหย่อนราคาแก่กัน ถือไม่ได้ว่าเป็นราคาอันแท้จริง ในท้องตลาด ฉะนั้น การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยประเมิน ราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้าตามคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 28/2527 โดยเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีราคาสินค้าและอะไหล่แท้ และถือเกณฑ์ ให้ต่างกันไม่เกินร้อยละ 5 ในกรณีที่อะไหล่ดังกล่าวใช้ได้กับยานยนต์ หลายยี่ห้อให้ใช้ราคาของอะไหล่แท้ที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ และต่างกัน ไม่เกินร้อยละ 20 ในกรณีที่ใช้ทดแทนได้กับอะไหล่แท้โดยทั่วไป จึงเป็นการเปรียบเทียบราคาที่มีเหตุผล ถือได้ว่าเป็นราคา อันแท้จริงในท้องตลาดตามกฎหมาย.

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2529 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2530 โจทก์นำเข้าแหวนลูกสูบ กาบเพลลา กระบอกลูกสูบ วาวและบ่าวาวของเครื่องยนต์ที่มีเครื่องหมายการค้า เอ็น.พี.อาร์.ไคโต้และฟูจิ จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงในประเทศ ญี่ปุ่น ตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า 14 ฉบับ โดยสำแดงราคาตามบัญชีราคาสินค้าที่ซื้อขาย จะต้องชำระอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล รวมเป็นเงิน 6,673,963.19 บาท แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยแจ้งว่าราคาที่โจทก์สำแดงต่ำกว่าเกณฑ์ราคาประเมินที่กำหนดไว้ จึงสั่งให้โจทก์เพิ่มราคาสินค้าที่นำเข้าให้สูงขึ้นเป็นเหตุให้โจทก์ต้องเสียภาษีอากร รวมเป็นเงิน 9,491,945.90 บาท เกินกว่าที่ควรต้องเสียไปจำนวน 2,817,982.71 บาท โจทก์คัดค้านการประเมินราคาดังกล่าว และยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลย แต่จำเลยยืนยันการประเมินตามเดิมอันเป็นการไม่ชอบเพราะมิใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ขอให้ศาลพิพากษาว่าการประเมินของจำเลยไม่ชอบ และเพิกถอนการประเมินดังกล่าวเสีย กับให้จำเลยคืนเงิน 2,818,982.71 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงนั้น มิใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด แต่เป็นราคาที่โจทก์และผู้ขายกำหนดขึ้นให้ต่ำกว่าราคาอันแท้จริงเพื่อให้เสียภาษีอากรน้อยกว่าที่จะต้องเสีย พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงได้ถือตามคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 28/2527 เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินราคาอะไหล่ยานยนต์ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2527 ในการประเมินราคาโดยให้เปรียบเทียบกับราคาอะไหล่แท้และถือเกณฑ์ให้ต่างกันได้ไม่เกินร้อยละ 5 ในกรณีที่ใช้ได้กับยานยนต์หลายยี่ห้อให้ใช้ราคาของอะไหล่แท้ที่สูงเป็นเกณฑ์ ส่วนกรณีนอกจากนี้ให้ต่างกันได้ไม่เกินร้อยละ 10-30 ปราบฏวราราคาที่โจทก์สำแดงต่ำกว่าราคาตามเกณฑ์ประเมินดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงประเมินราคาเพิ่มขึ้นและให้โจทก์ชำระภาษี

เพิ่มขึ้นขณะที่โจทก์ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและโจทก์ได้ยอมชำระเพิ่มแล้ว ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ มีว่า
ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าทั้ง 14
ฉบับ เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือไม่ เห็นว่า สินค้าที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นอะไหล่ยานยนต์ที่มีเครื่องหมายการค้า เอ็น.พี.อาร์.ไดโด้ และฟูจิซึ่ง
ยานยนต์ยี่ห้อโคมัตสึ ฮีโน มิตซูบิชิ โตโยต้า ซูบารุ นิสสันและอิซูซุ ใช้ทดแทนอะไหล่
แท้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้าที่ตัวแทนจำหน่ายยานยนต์ยี่ห้อดัง
กล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประเมินอากรตรวจสอบและอนุมัติแล้วตามเอกสาร ล.1 แผ่น
ที่ 121 ถึง 130, 161 ถึง 201, 206 ถึง 258 และ 261 ถึง 270 ราคาสินค้าที่โจทก์นำ
เข้าจึงควรมีราคาตามบัญชีราคาสินค้าหรือใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีราคาสินค้าที่
ตัวแทนจำหน่ายยานยนต์ยี่ห้อดังกล่าวเสนอให้เจ้าหน้าที่ประเมินอากรได้ตรวจสอบ
และรับรองราคาไว้ แต่ปรากฏว่าราคาที่โจทก์สำแดงนั้นต่ำกว่าราคาตามบัญชีราคา
สินค้านั้น โดยโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่า สินค้าที่โจทก์นำเข้าแตกต่างกับสินค้าตามบัญชี
ราคาสินค้าที่ตัวสินค้าหรือภาชนะบรรจุอย่างไรอันจะเป็นเหตุให้ราคาต่างกันมากเช่น
นั้น ดังนั้น ราคาที่โจทก์สำแดงจึงไม่ใช่ราคาขายส่งเงินสดทั่วไปที่ไม่มีการลดหย่อน
ราคาแก่กัน ถือไม่ได้ว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ฉะนั้น การที่พนักงานเจ้า
หน้าที่ของจำเลยประเมินราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้าตามคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่
28/2527 โดยเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีราคาสินค้าของอะไหล่แท้และถือเกณฑ์
ให้ต่างกันได้ไม่เกินร้อยละ 5 ในกรณีที่อะไหล่ดังกล่าวใช้ได้กับยานยนต์หลายยี่ห้อให้
ใช้ราคาของอะไหล่แท้ที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์และต่างกันไม่เกินร้อยละ 20 ในกรณีที่ใช้

ทดแทนได้กับอะไหล่แท้โดยทั่วไป จึงเป็นการเทียบราคาที่มีเหตุผล ถือได้ว่าเป็น
ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามกฎหมายเป็นการประเมินราคาที่ชอบแล้วโจทก์จึง
ต้องเสียอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลตามเกณฑ์ราคาที่ประเมินซึ่ง
โจทก์ได้เสียไว้เป็นจำนวนที่ถูกต้องแล้วหาได้เสียเกินไปกว่าที่จะต้องเสียตาม
กฎหมายไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าภาษีอากรที่ชำระไว้แล้วคืน ศาลภาษีอากร
กลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุนพ กิริติยุดิ-ก้าน อันนันทน์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้เป็นการพิพาทกันระหว่างกรมศุลกากรกับผู้นำเข้าว่าสินค้าอะไหล่ยานยนต์ที่
โจทก์นำเข้ามา และสำแดงราคาไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า
เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่า สินค้าที่
โจทก์นำเข้าแตกต่างกับสินค้าตามบัญชีราคาสินค้าที่ตัวสินค้าหรือภาชนะบรรจุ
อย่างไร อันจะเป็นเหตุให้ราคาแตกต่างกันมาก โปรดดูจากคำวินิจฉัยข้อเท็จจริงของ
ศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่า ราคาสินค้าที่พิพาทของโจทก์ควรมีราคาตามบัญชีราคาสินค้า
หรือใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีราคาสินค้าที่ตัวแทนจำหน่ายยานยนต์ยี่ห้ออื่นยื่นต่อ

เจ้าหน้าที่ประเมินอากรซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองราคาไว้แล้ว เมื่อโจทก์พิสูจน์ไม่ได้
ข้อกล่าวอ้างของโจทก์ที่ว่าราคาสินค้าพิพาทที่โจทก์นำเข้ามาตามที่สำแดงไว้ในใบขน
สินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด จึงไม่อาจ
รับฟังได้ ปัญหาที่มีว่า โจทก์จะต้องนำเสนออย่างไรให้เห็นเช่นนั้น เพราะทางปฏิบัติใน
การนำเสนอของฝ่ายผู้นำเข้าก็ควรจะนำเสนอว่าราคาสินค้าที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า
และแบบแสดงรายการการค้าพิพาทเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด เพราะซื้อจากผู้
ขายหรือผู้ผลิตจากประเทศถิ่นกำเนิดสินค้า โดยปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีการ
ซื้อขายระหว่างประเทศตามปกติ คือเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตผ่านธนาคารพาณิชย์
หลังจากนั้นผู้ขายในต่างประเทศส่งใบอินวอยซ์ ใบกำกับสินค้าใบตราส่ง และเอกสาร
เรียกเก็บเงินผ่านธนาคารไปยังผู้ซื้อผู้ซื้อชำระเงินตามเอกสารเรียกเก็บเงินผ่าน
ธนาคาร แล้วผู้ขายก็จะไปดำเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อชำระค่าภาษีอากรและรับ
สินค้ากรณีของโจทก์ได้นำสืบดังที่กล่าวแล้ว แต่ปรากฏในทางพิจารณาว่าราคาสินค้า
พิพาทที่โจทก์สำแดงไว้นั้นต่ำกว่าราคาในบัญชีราคาสินค้าที่ตัวแทนยานยนต์ยี่ห้ออื่น
แสดงไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร ซึ่งโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์หรือแสดง
ให้เห็นว่าต่ำกว่าเพราะเหตุใด ศาลฎีกายังได้วินิจฉัยต่อไปอีกด้วยว่า การที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของจำเลยประเมินราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้าตามคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่
28/2527 โดยเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีราคาสินค้าของอะไหล่แท้ และถือเกณฑ์
ให้ต่างกันได้ไม่เกินร้อยละ 5 ในกรณีที่อะไหล่ดังกล่าวใช้ได้กับยานยนต์หลายยี่ห้อให้
ใช้ราคาของอะไหล่แท้ที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ และต่างกันไม่เกินร้อยละ 20 ในกรณีที่ใช้
ทดแทนได้กับอะไหล่แท้โดยทั่วไปจึงเป็นการเปรียบเทียบราคาที่มีเหตุผล มีปัญหาว่า
หากเป็นกรณีพิพาทที่เกิดในปัจจุบันนี้คำสั่งดังกล่าวนี้ยังคงใช้บังคับได้อยู่หรือไม่
เพราะนับถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง 7-8 ปีแล้ว และคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 28/2527
วิเคราะห์เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินราคาอะไหล่ยานยนต์ ซึ่งถือว่าเป็น
เพียงแนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้การ

ประเมินราคาอะไหล่ยานยนต์เป็นไปในแนวเดียวกัน ปัญหาที่ว่าหากสินค้าอะไหล่ยานยนต์ที่ผู้นำเข้ามานั้นและได้สำแดงราคาไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า โดยราคาที่สำแดงนั้นเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ดังนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะนำหลักการในคำสั่งดังกล่าวมากำหนดราคาสินค้าที่นำเข้ามานี้ให้ถือเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดได้หรือไม่. พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.